

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3971/2539

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
นาง อัญชัญ พูลศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ตามคำร้องของ จำเลยที่ 1 ที่ขอให้งดการขายทอดตลาดไว้จนกว่าจะมีการ
ประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ จำเลยอ้างเหตุแต่เพียงว่าเวลาผ่านไป 1 ปี ทำให้
ทรัพย์สินที่ถูกยึดราคาสูงขึ้น มิได้อ้างเหตุว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคา
ทรัพย์สินไว้ไม่ชอบอย่างไร ที่จำเลยอ้างว่าเวลาผ่านไปทำให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดมีราคา
สูงขึ้น ชอบที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องตีราคาทรัพย์สินใหม่นั้นราคาทรัพย์สินที่ถูก
ยึดอาจมีการขึ้นลงได้ตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและราคาที่ขึ้นลงนี้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีหรือศาลจะนำมาประกอบการพิจารณาในตอนที่จะใช้ดุลพินิจให้ขายหรือไม่
ให้ขายทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือศาลมิได้ถูกจำกัดว่าจะต้องขาย
ทรัพย์สินที่ถูกยึดในราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตีราคาไว้ในขณะที่มีการยึดทรัพย์
ดังกล่าว จึงยังไม่มีเหตุที่ต้องงดการขายทอดตลาดแล้วประเมินราคาทรัพย์สินให้ใหม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ที่จำเลยที่ 1 เบิกเงิน
เกินบัญชีจากบัญชีเดินสะพัดซึ่งเปิดไว้กับธนาคารโจทก์ สาขาแพร่ โดยจำเลยที่ 2
เป็นผู้ค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ย มิฉะนั้นให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยที่ 1 จด

ทะเบียนจํานองเป็นประกันหนี้และทรัพย์สินอื่นของจําเลยทั้งสองออกขายทอดตลาด
ชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบ จําเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ ต่อมาโจทก์จําเลยทั้ง
สองทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจําเลยทั้งสองยอมชำระหนี้ตามฟ้องโดย
ผ่อนชำระเป็นรายงวด หากผิดนัดงดวดใดโจทก์บังคับคดีได้ทันที ศาลชั้นต้นพิพากษา
ตามยอม จําเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดำเนินการตามยอม ศาลชั้นต้นออก
หมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ผู้รับมอบอำนาจโจทก์นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จําเลยที่ 1 จดทะเบียนจํานองเป็นประกันและ
ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว หลายครั้ง และในวันที่ 5 กันยายน 2534
อันเป็นวันขายทอดตลาดอีกครั้ง จําเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดการ
ขายทอดตลาด ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ก่อน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคา
ทรัพย์สินดังกล่าวใหม่อ้างว่าราคาที่ประเมินไว้เดิมต่ำกว่าราคาแท้จริงของท้องตลาด
ในเวลายื่นคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จําเลยที่ 1 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณา
ยื่น จําเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยที่ 1 ว่า กรณีมีเหตุต้อง
งดการขายทอดตลาดแล้วประเมินราคาทรัพย์สินให้ใหม่หรือไม่ เห็นว่า ตามคำร้อง
ของจําเลยที่ 1 ลงวันที่ 5 กันยายน 2534 ที่ขอให้งดการขายทอดตลาดไว้จนกว่าจะมี
การประเมินราคาทรัพย์สินใหม่นั้น จําเลยอ้างเหตุสำคัญแต่เพียงว่าเวลาผ่านไป 1
ทำให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดราคาสูงขึ้น มิได้อ้างเหตุว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคา
ทรัพย์สินไว้ไม่ชอบอย่างไรที่จําเลยอ้างว่าเวลาผ่านไปทำให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดมีราคา
สูงขึ้นชอบที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องตีราคาทรัพย์สินใหม่นั้นก็เห็นว่าราคา
ทรัพย์สินที่ถูกยึดอาจมีการขึ้นลงได้ตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและราคาที่ขึ้นลงนี้
เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือศาลจะนำมาประกอบการพิจารณาในตอนที่จะใช้ดุลพินิจให้

ขายหรือไม่ให้ขายทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือศาลมิได้ถูกจำกัดว่า จะต้องขายทรัพย์สินที่ถูกยึดในราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตีราคาไว้ในขณะที่มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อเป็นเช่นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่ต้องงดการขายทอดตลาดแล้ว ประเมินราคาทรัพย์สินให้ใหม่ตามคำร้องของ จำเลยที่ 1 ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและ คำพิพากษายกคำร้องของจำเลยที่ 1 นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(มงคล สระฐาน-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายถึงสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>